

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 82/2539

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
กรุงเทพมหานคร กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 มาตรา 8

ป้ายที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2530 มาตรา 8(5) จะต้องเป็นป้ายที่แสดงไว้ภายในสถานที่ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือเป็นป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน เว้นแต่จะเป็นป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์จะไม่ต้องได้รับยกเว้นเพราะข้อความตอนท้ายของ มาตรา 8(5) ไม่รวมถึงป้ายดังกล่าว ดังนั้น หากไม่ใช่ป้ายที่แสดงไว้ภายในสถานที่ ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือภายในอาคารซึ่งเป็น ที่รโหฐานแล้ว แม้จะเป็นป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม ก็ไม่ เข้าข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องเสียภาษีป้าย พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 มาตรา 8(5) มุ่งประสงค์ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้ายเฉพาะป้ายที่แสดงไว้ภายในสถานที่ที่ ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือภายในอาคารอันเป็นที่ รโหฐานเท่านั้น กล่าวคือ ต้องเป็นป้ายที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกของ สถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือจากภายนอกอาคาร ป้ายพิพาทสามารถมองเห็นได้จากภายนอกสถานที่ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ และเป็นป้ายที่แสดงไว้ภายนอกอาคารป้ายดังกล่าวแม้จะติดตั้งไว้ในรั้วของโจทก์ บนหลังอาคารผนังภายนอกอาคารหรือบริเวณของสถานที่ประกอบการค้าหรือสถานที่ ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ก็ไม่ใช่ป้ายที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้ายตาม มาตรา 8(5) แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินเรียกเก็บภาษีป้ายของจำเลยที่ 1 ตามแบบแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3) เขตบางซื่อที่ 001/2533 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2533, เขตบางซื่อที่ กท. 9046/4/2534 ลงวันที่ 5 เมษายน 2534, เขตจตุจักรที่ 11/2533 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2533 และเขตจตุจักรที่ 3/2534 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2534 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2534 และขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของจำเลยที่ 2 ตามแบบแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ (ภ.ป.5) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 รวมจำนวน 4 ฉบับและให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินภาษีป้ายที่ได้เรียกเก็บไปโดยมิชอบ จำนวน 304,200 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า การประเมินเรียกเก็บภาษีป้ายของพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ประจำ พ.ศ. 2533 และพ.ศ. 2534 และการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ถูกต้องชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินเรียกเก็บภาษีป้ายของจำเลยที่ 1 ตามแบบแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3) เขตบางซื่อ ที่ 001/2533 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2533, เขตบางซื่อที่ กท. 9046/4/2534 ลงวันที่ 5 เมษายน 2534, เขตจตุจักรที่ 11/2533 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2533 และเขตจตุจักรที่ 3/2534 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2534 และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ตามแบบแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ (ภ.ป.5) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 รวม 4 ฉบับ และให้จำเลยที่ 1 คืนเงินภาษีป้ายจำนวน 304,200 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง

ต่อปีนับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2536 อันเป็นวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะคืนเงินให้แก่
โจทก์เสร็จ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ตามที่คู่
ความไม่ได้เถียงกันในชั้นอุทธรณ์ว่าป้ายพิพาทของโจทก์เป็นป้าย ตามพระราช
บัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ได้แจ้งการประเมินให้
โจทก์ชำระภาษีป้ายในเขตบางซื่อและเขตจตุจักรประจำ พ.ศ. 2533 รวมเป็นเงิน
211,470 บาท และประจำ พ.ศ. 2534 เป็นเงิน 203,210 บาท โจทก์ได้ชำระค่าภาษี
ป้ายตามที่แจ้งการประเมินไว้แล้ว แต่โจทก์ไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษีป้าย
สำหรับป้ายที่อยู่ในเขตบางซื่อจำนวน 10 รายการ และป้ายที่อยู่ในเขตจตุจักรจำนวน
4 รายการ จึงได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินต่อจำเลยที่ 2 ขอให้พิจารณาการประเมิน
ภาษีป้ายดังกล่าวเสียใหม่โดยขอยกเว้นและขอให้คืนภาษีป้ายประจำ พ.ศ. 2533
เป็นเงิน 203,210 บาท และ พ.ศ. 2534 เป็นเงิน 203,210 บาท ต่อมาจำเลยที่ 2 มี
คำวินิจฉัยว่าป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตบางซื่อประจำ พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2534 ได้รับ
ยกเว้นภาษีป้ายและเพิกถอนการประเมินจำนวน 6 รายการ และยื่นตามการประเมิน
จำนวน 4 รายการ ส่วนป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตจตุจักรประจำ พ.ศ. 2533 และ พ.ศ.
2534 ยื่นการตามประเมิน มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองว่าป้าย
พิพาทได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
มาตรา 8(5) หรือไม่เห็นว่า พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 มาตรา 8 บัญญัติว่า
"เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้ายสำหรับป้ายดังต่อไปนี้(5) ป้ายที่แสดงไว้ใน
สถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือภายในอาคารซึ่งเป็น
ที่รโหฐานแต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์" จากบทบัญญัติดัง
กล่าวหมายความว่า ป้ายที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้ายจะต้องเป็นป้ายที่แสดงไว้

ภายในสถานที่ประกอบการค้าหรือเป็นป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน
เว้นแต่จะเป็นป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ก็จะได้รับยกเว้นเพราะ
ข้อความตอนท้ายของมาตรา 8(5) ไม่รวมถึงป้ายดังกล่าว ดังนั้นหากไม่ใช่ป้ายที่
แสดงไว้ภายในสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือ
ภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐานแล้ว แม้จะเป็นป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียน
พาณิชย์หรือไม่ก็ตาม ก็ไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะต้องเสียภาษีป้ายตามมาตรา 8(5) ดัง
กล่าว สำหรับป้ายพิพาทตามแบบรายการภาษีป้ายประจำ พ.ศ. 2533 และประจำ
พ.ศ. 2534 ของโจทก์ที่ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 สำนักงานเขตบางซื่อ
ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 4-5 รายที่ (1), (3), (4) และ (5) รวม 7 ป้าย จากการ
เผชิญสืบป้ายพิพาทตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 24 สิงหาคม 2537 และ
ภาพถ่ายป้ายพิพาทเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 33/1, 34, 35 และ 36 ปรากฏว่าป้าย
พิพาทบางป้ายติดตั้งไว้ข้างโซโลบรจปูนซิเมนต์ผงบางป้ายติดตั้งไว้ที่ผนังโซโล
บรจปูนซิเมนต์ผงบางป้ายติดตั้งไว้หน้าอาคาร ทุกป้ายอยู่นอกอาคาร โดยโซโล
หรืออาคารดังกล่าวอยู่ในอาณาบริเวณสำนักงานใหญ่ของโจทก์ ซึ่งมีรั้วล้อมรอบป้าย
ทุกป้ายดังกล่าวคู่ความรับกันว่าเป็นป้ายอยู่นอกอาคารแต่อยู่ภายในรั้วของโจทก์ ซึ่ง
ทุกป้ายมองเห็นจากถนนสาธารณะหรือทางรถไฟด้านที่ป้ายหันหน้าออก ส่วนป้าย
พิพาทตามแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำ พ.ศ. 2533 และประจำ พ.ศ.
2534 ของโจทก์ที่ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 สำนักงานเขตจตุจักร ตาม
เอกสารหมายเลข 2 แผ่นที่ 1 รายการที่ (1), (2), (3) และ (4) รวม 5 ป้าย จากการ
เผชิญสืบดังกล่าวและภาพถ่ายป้ายพิพาทเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 37, 38 และ 39
ปรากฏว่าป้ายพิพาทบางป้ายติดตั้งไว้บนหลังคาโซโลบรจปูนซิเมนต์ผงบางป้ายติด
ตั้งบนหลังคากับข้างอาคารสำนักงานขาย - คลังสินค้าและบางป้ายติดตั้งบนหลังคา
สำนักงานศูนย์จ่ายซิเมนต์พหลโยธินซึ่งทุกป้ายแสดงหรือติดตั้งอยู่นอกอาคาร
ป้ายพิพาทรายการที่ (1) และ (2) มองเห็นจากภายนอกรั้วของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทยป้ายพิพาทรายการ (4) มองเห็นได้จากถนนกำแพงเพชร 1 ซึ่งอยู่นอกรั้วของการรถไฟแห่งประเทศไทยสภาพบริเวณของเลขที่ 204/1 มีอาคารสำนักงานขายและคลังสินค้าของโจทก์สำหรับให้ลูกค้าของโจทก์เช่าที่ดินล้อมรอบนอกจากนี้มีอาคารของบริษัทอื่นที่เช่าที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมอยู่ในรั้วเดียวกันด้วยส่วนสภาพบริเวณของศูนย์จ่ายซิเมนต์พลโยธินเลขที่ 204 มีอาคารจ่ายอยู่ด้านหน้า ด้านหลังถัดไปเป็นอาคารและไซโลเก็บปูนซิเมนต์ผงของโจทก์ คู่ความรับกันว่าสภาพเดิมในปี พ.ศ. 2533 และ 2534 มีรั้วของการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ให้โจทก์เช่าที่ดินล้อมรอบโจทก์ใช้เป็นสถานที่ให้ลูกค้าที่ได้ซื้อปูนซิเมนต์จากโจทก์มารับปูนซิเมนต์ไป พิจารณาแล้วเห็นว่า ป้ายพิพาทสามารถมองเห็นได้จากภายนอกสถานที่ประกอบการค้าหรือสถานที่ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้และเป็นป้ายที่แสดงไว้ภายนอกอาคาร ป้ายดังกล่าวแม้จะติดตั้งไว้ในรั้วของโจทก์ บนหลังอาคาร ผนังภายนอกอาคารหรือบริเวณของสถานที่ประกอบการค้าหรือสถานที่ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ก็หาเป็นป้ายที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้ายตามมาตรา 8(5) แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ. 2510 เพราะบทมาตราดังกล่าวมุ่งประสงค์ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้ายเฉพาะป้ายที่แสดงไว้ในสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือภายในอาคารอันเป็นที่รื้อฐานเท่านั้นกล่าวคือ ต้องเป็นป้ายที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกของสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือจากภายนอกอาคาร ที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่าป้ายพิพาทเป็นป้ายที่แสดงไว้ในอาณาบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับตัวอาคารซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบการค้าจึงเป็นป้ายที่แสดงไว้ในสถานที่ประกอบการค้านั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาอุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังขึ้น ส่วนปัญหาที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางที่วินิจฉัยว่าป้ายพิพาทไม่เป็นป้ายตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 มาตรา 15 นั้น เห็นว่า เมื่อวินิจฉัยแล้วว่าป้ายพิพาทไม่ใช่ป้ายที่แสดงไว้ในสถานที่ประกอบการ

คำหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือภายในอาคาร ซึ่งเป็นที่รโหฐานแล้วจึงไม่
จำต้องวินิจฉัยว่า ป้ายพิพาทเป็นป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์อีก เพราะ
ไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง"

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

(ชลอ ทองแย้ม-สะสม สิริเจริญสุข-สละ เทศร่ำพรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>